

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1562/2530

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ฯ
นายเรวัตร มาศณมาดล กับพวก
นายสอาด เผือกจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 458, มาตรา 461

ป.วิ.พ. มาตรา 288

ระเบียบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยไม่มีข้อห้ามการโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์ เพียงแต่จะให้ไปทำการเปลี่ยนชื่อผู้เช่าต่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเท่านั้น เมื่อผู้เช่าสิทธิการเช่าโทรศัพท์ขายสิทธิให้แก่ผู้ร้อง การโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์จึงสมบูรณ์ตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงซื้อขายสิทธิการเช่าและส่งมอบเครื่องโทรศัพท์ให้ฝ่ายผู้รับโอนครอบครอง โจทก์จึงไม่มีสิทธินำยึดสิทธิการเช่าดังกล่าว.(ที่มา-ส่งเสริม)

สืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดสิทธิการเช่าโทรศัพท์เพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์โดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 1

ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่า สิทธิการเช่าใช้เครื่องโทรศัพท์เป็นของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ โดยผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ชื้อมาจากจำเลยที่ 1 ผู้ร้องที่ 3 ชื้อมาจากนาย

วิเชียรวิบูลย์สวัสดิ์ ซึ่งซื้อต่อมาจากจำเลยที่ 1 อีกทอดหนึ่ง ขอให้ปล่อยสิทธิการเช่าเครื่องโทรศัพท์หมายเลขดังกล่าว

โจทก์ให้การว่า สิทธิการเช่าเครื่องโทรศัพท์ตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสามยังเป็นของจำเลยที่ 1 อยู่ มิได้โอนขายให้แก่ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 และนายวิเชียร วิบูลย์สวัสดิ์ และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ผู้ให้เช่ายังมิได้ให้ใครเช่าต่อขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ถอนการยึดทรัพย์ตามบัญชียึดทรัพย์ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2524 ของเจ้าพนักงานบังคับคดี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ร้องที่ 1 และที่ 2 ได้ซื้อสิทธิการเช่าเครื่องโทรศัพท์หมายเลข 5112956 และ 5110961 จากจำเลยที่ 1 ได้ชำระราคาแล้ว และจำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวให้ผู้ร้องทั้งสองได้ครอบครองใช้มาก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ แต่ยังมีได้ทำการโอนเปลี่ยนชื่อผู้เช่าเดิมคือจำเลยที่ 1 มาเป็นชื่อของผู้ร้องทั้งสองต่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยผู้ให้เช่าเท่านั้น

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามระเบียบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยผู้ให้เช่าโทรศัพท์นั้น มิได้ห้ามการโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้ร้องทั้งสองได้ตกลงโอนขายสิทธิการเช่าโทรศัพท์ทั้งได้ชำระราคากันและส่งมอบเครื่องโทรศัพท์ให้ผู้ร้องทั้งสองใช้มาก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ใน

คดีนี้แล้ว การโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์ระหว่างจำเลยที่ 1 และผู้ร้องทั้งสองจึง
สมบูรณ์นับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงซื้อขายสิทธิการเช่าและส่งมอบเครื่องโทรศัพท์
ให้ฝ่ายผู้รับโอนครอบครอง ส่วนการจะไปทำการเปลี่ยนชื่อผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้เช่าต่อ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนั้น ก็เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขององค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทยเท่านั้น เมื่อฟังว่าสิทธิการเช่าโทรศัพท์โอนไปยังผู้ร้องทั้ง
สองแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธินำยืดยัดสิทธิการเช่าดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้
ถอนการยืดยัดสิทธิการเช่าโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้ วินิจฉัยเดินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่349/2527 ซึ่ง
วินิจฉัยว่า "จำเลยทำสัญญาขายสิทธิการเช่าโทรศัพท์ให้แก่ผู้ร้อง ได้ชำระเงินและรับ
มอบเครื่องรับโทรศัพท์กันแล้วตั้งแต่วันทำสัญญา การโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวย่อมมี
ผลสมบูรณ์ตั้งแต่ขณะทำสัญญาเสร็จ การที่จะไปทำการเปลี่ยนชื่อผู้เช่าโทรศัพท์มา
เป็นชื่อผู้ร้อง เป็นแต่เพียงแบบพิธีการเท่านั้นสิทธิการเช่าโทรศัพท์จึงไม่ใช่เป็นของ
จำเลยโจทก์ไม่มีสิทธินำยืดยัดต้องปล่อยทรัพย์สินที่ยึด" ในเรื่องการใช้บริการโทรศัพท์ของ

องค์การโทรศัพท์นั้น ถือกันว่าเป็นเรื่องเช่าทรัพย์สิน สิทธิการเช่าโทรศัพท์เป็นสิทธิเรียกร้องที่ผูกพันระหว่างผู้เช่ากับองค์การโทรศัพท์ คำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้เห็นว่า สิทธิการเช่าโทรศัพท์เป็นสิทธิที่ถูกยึดมาบังคับคดีได้ จึงมีปัญหาวินิจฉัยแต่เพียงว่าเป็นสิทธิของจำเลยหรือของผู้ร้องเท่านั้นที่ว่ายึดสิทธิการเช่าโทรศัพท์ได้นั้นคงจะเห็นว่าสิทธิการเช่าโทรศัพท์เป็นทรัพย์สินนั่นเอง เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 214 บัญญัติว่า "เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะให้ชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง" และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 282 บัญญัติว่า "ถ้าคำพิพากษาหรือคำสั่งใดกำหนดให้ชำระเงินจำนวนหนึ่ง ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติห้ามมาตราต่อไปนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอำนาจที่จะรวบรวมเงินให้พอชำระตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยวิธียึดหรืออายัด และขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา" นั่นคือสิ่งที่จะยึดได้ต้องเป็นทรัพย์สินเท่านั้น สิทธิการเช่าโทรศัพท์หรือสิทธิเรียกร้องเป็นทรัพย์สินหรือไม่นั้น ยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ ท่านศาสตราจารย์บัญญัติสุขิวัระ เห็นว่าสิทธิดังกล่าวเป็นทรัพย์สินโดยได้อธิบายไว้ในคำบรรยายกฎหมายลักษณะทรัพย์สินมีความตอนหนึ่งว่า "เกี่ยวกับสิทธิการเช่าตึกและสิทธิการเช่าเครื่องโทรศัพท์นั้น ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 536/2498 วินิจฉัยว่า ย่อมโอนกันได้ และเมื่อได้ชำระเงินมอบหมายสิทธินั้นให้ต่อกันแล้ว สิทธินั้นย่อมตกได้แก่ผู้รับโอนทันทีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 767/2518 วินิจฉัยว่าสิทธิการเช่าซึ่งสามีภรรยาไม่จดทะเบียนร่วมกันมีอยู่ ภริยามีสิทธิขอแบ่งได้ และตีราคาเป็นเงินได้ สิทธิตามสัญญาจะซื้อทรัพย์สินก็เป็นทรัพย์สิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1476/2518) สิทธิทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรเป็นทรัพย์สิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2855/2514) และสิทธิตามสัญญาเช่าก็เป็นทรัพย์สินเช่นกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1502/2522)" แต่ท่านศาสตราจารย์ประมุข สุวรรณศร เห็นว่าสิทธิเรียกร้องไม่ใช่ทรัพย์สินโดยได้อธิบายไว้ในคำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์สินมีความตอนหนึ่งว่า "หนี้สินอันเขาชอบที่จะได้รับชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายของเราเรียกชื่อว่า "สิทธิเรียกร้อง" อันเป็น

สิทธิที่เจ้าหนี้จะเรียกบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ สิทธิเรียกร้องนี้ อาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินเหมือนกัน โดยให้เหตุผลว่า ในทางเศรษฐศาสตร์ก็ย่อมถือว่าเป็นสินทรัพย์ ASSETS ในทางกฎหมายมรดกก็ยังคำนวณเข้าอยู่เป็นกองทรัพย์สินของผู้ตาย แต่เมื่อเราจะพิจารณากันโดยเฉพาะตามกฎหมายลักษณะทรัพย์สินของเรานี้แล้วเราอาจโต้แย้งได้ว่า "สิทธิเรียกร้อง" นั้นไม่ใช่ทรัพย์สิน เพราะว่าเป็นแต่เพียงมีสิทธิที่จะบังคับให้ลูกหนี้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แม้ในที่สุดจะเป็นการส่งเงินหรือทรัพย์สินให้ก็ตาม แต่การนั้นก็ยังไม่ถึงการบังคับการกระทำของลูกหนี้อยู่นั่นเอง สิทธิเรียกร้องจึงมิใช่สิทธิที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายบัญญัติ มาตรา 100 และ 101 ทั้งบุคคลไม่อาจถือเอาได้โดยลำพังตน หากเกิดขึ้นเพราะการกระทำระหว่างบุคคลต่อบุคคลเช่น ในเรื่องสัญญาและละเมิดเป็นสิทธิที่จะบังคับเอาการปฏิบัติชำระหนี้จากบุคคลโดยเฉพาะตัว การโอนสิทธิชนิดนี้มิใช่การโอนทรัพย์สินหากเป็นการโอนสิทธิเรียกร้อง" ดังนั้นถ้าไม่ถือว่าสิทธิการเช่าโทรศัพท์เป็นทรัพย์สินตามความเห็นของท่านศาสตราจารย์ประมวล สุวรรณสร แล้ว ก็ย่อมยึดสิทธิการเช่าโทรศัพท์มาบังคับคดีไม่ได้แม้ในท้องตลาดจะมีการให้โอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์กันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในทำนองการโอนป้ายทะเบียนรถแท็กซี่แก่กันและมีการให้เงินตอบแทนเป็นจำนวนมาก แต่ก็คงจะไปยึดป้ายทะเบียนนั้นมาบังคับคดีไม่ได้ เมื่อสิทธิการเช่าโทรศัพท์ไม่ใช่ทรัพย์สินยึดไม่ได้เสียแล้ว ก็ไม่มีปัญหาว่าเป็นสิทธิของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือของผู้ร้อง ผลคดีก็น่าจะปล่อยการยึดเหมือนกัน. ไพโรจน์ วายุภาพ